LAW FIRM

ADVOKAT JEFFRIKO SERAN AND PARTNERS

Jl. Mahir Mahar Km.8 Cilik Riwut, Perum Casadova Blok.C No.09

Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Hp.082280297051, Email: jeffrikoseran20@gmail.com

Palangka Raya, 05 Februari 2026

Perihal: **Eksepsi dan Jawaban disertai Gugatan Rekonvensi**

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun

C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Perkara Nomor: 52/Pdt.G/2025/PN.KKn

Di -

KUALA KURUN

Dengan Hormat,----------

Berkenaan dengan Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Perdata Nomor: **52/Pdt.G/2025/PN.KKn**, maka perkenankan kami selaku Kuasa Hukum Tergugat. Dengan ini menyampaikan dalil-dalil mengenai Eksepsi, Jawaban, disertai Gugatan Rekonvensi sebagai berikut:----------

DALAM KONVENSI ----------

DALAM EKSEPSI:----------

1. **EKSEPSI MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING**

   Bahwa terhadap dalil posita angka (1) dan 2 (dua), Para Penggugat hanya mendalilkan memiliki **Hak Penguasaan/Pengakuan Hak** atas tanah, bukan **Hak Milik**. Hal ini sesuai **Pasal 20 ayat (1) UUPA** yang menegaskan *bahwa hanya **Hak Milik** yang merupakan hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh atas tanah*, yakni Para Penggugat tidak memiliki hak. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing)* untuk

mengajukan gugatan a quo, karena tidak dapat membuktikan adanya hak yang sah atas objek sengketa sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan **Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**, yang menegaskan bahwa Sertifikat/SHM merupakan alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis hak atas tanah. Dalam perkara ini, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah, baik berupa sertifikat hak atas tanah, akta peralihan hak, penetapan ahli waris dari pengadilan, maupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak terdapat hubungan hukum langsung antara Para Penggugat dengan objek sengketa. Dengan demikian, Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan. Hal tersebut sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971** yang menyatakan ***"bahwa gugatan harus diajukan oleh pihak yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan objek sengketa***", **Yurisprudensi MA Nomor 4 K/Sip/1958** yang menegaskan ***bahwa penggugat harus memiliki kepentingan hukum yang cukup***, **Putusan MA Nomor 1575 K/Pdt/1983** yang menyatakan "***pihak yang tidak dapat membuktikan haknya tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat"***, untuk mengajukan gugatan karena berdasarkan dalil Para Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa Para Penggugat hanya sebagai pihak yang diberikan **Hak Penguasaan Tanah dan bukan sebagai pihak yang memengang Hak Kepemilikan Tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo,*** Oleh karenanya kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk menyatakan **bahwa Para Penggugat**

tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing/kapasitas hukum *(legitima standi in judicio)* untuk menggugat karena dalam dalil gugatan tidak ada sama sekali menjelaskan legal standing peralihan hak kepada Para Penggugat, Serta dalam **Pasal 1865 KUHPerdata**: *"Barang siapa yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut."* Dan menurut pendapat **Prof. Subekti** menyatakan: *"Hak mengajukan gugatan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dirugikan secara langsung dan nyata berdasarkan hak hukum yang diakuinya, bukan sekadar penguasaan tanpa kepemilikan."*. **Serta kami mohon agar gugatan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);----------**

2. **EKSEPSI KURANG PIHAK----------**

Bahwa ternyata gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, hal ini dikarenakan terdapat Pihak ahli waris Sesuai dengan **Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 02/PEMDES-SR/IX/2025, yang menyatakan bahwa Melly (istri almarhum Dumeng Ng Bahen), Mengcie, S.Pd. (anak kandung), Sabari (anak kandung), Dodie (anak kandung), dan Darwan (anak kandung) adalah ahli waris yang sah.** Namun demikian, tidak terdapat penetapan atau peralihan hak berdasarkan putusan pengadilan terkait penetapan ahli waris maupun penetapan warisan dari Para Tergugat. Oleh karena itu, apakah tanah tersebut merupakan harta warisan Para Tergugat secara sah. Dengan yang berkepentingan tidak ditarik dalam gugatan Para Penggugat, Akibatnya gugatan menjadi cacat formil (***plurium***

litis consortium) didalam ketentuan **Pasal 83 HIR**: *"Jika suatu gugatan diajukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama sebagai penggugat, atau ditujukan kepada dua orang atau lebih sebagai tergugat, maka mereka masing-masing dianggap berdiri sendiri dalam hak dan kewajibannya. Akan tetapi Hakim dapat memerintahkan supaya mereka menghadap bersama-sama apabila dianggap perlu demi kepentingan peradilan."***Jo Pasal 377 RBg**:*"Apabila beberapa orang bersama-sama mempunyai suatu hak atau diwajibkan memenuhi suatu perikatan, maka mereka harus digugat atau menggugat bersama-sama. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.",* Dalam **Putusan MA No. 2686 K/Pdt/2019** yang isinya Mahkamah Agung menegaskan bahwa ***tidak ditariknya ahli waris atau pihak yang memiliki kepentingan hukum*** *dalam sengketa waris/pertanahan adalah alasan kuat untuk menyatakan gugatan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO).* **Bahwa Para Penggugat tidak menarik pihak lain yang berkepentingan, yakni I.K. Semito selaku penjual sebidang tanah kepada Tergugat pada Tahun 1996. Padahal, berdasarkan hukum acara perdata, I.K. Semito merupakan pihak yang berkepentingan langsung dan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, sebab dari beliaulah Para Tergugat memperoleh alas hak atas tanah tersebut**.----------

----------Bahwa demikian pula, Para Penggugat juga tidak menarik pemangku desa setempat maupun pihak lain yang memiliki kepentingan serta keterkaitan langsung dengan objek sengketa, sehingga gugatan Para Penggugat adalah cacat formil karena tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya masuk sebagai pihak dalam perkara ini *(plurium litis*

consortium). Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard).* Oleh karenanya kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk menyatakan **bahwa gugatan Penggugat cacat formil dan gugatan tidak dapat diterima;----------**

3. **EKSEPSI NE BIS IN IDEM----------**

Bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi *Ne Bis In Idem*, dengan alasan bahwa perkara *a quo* telah pernah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kuala Kurun dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2025/PN.Kkn, dengan putusan tanggal 27 November 2025, yang telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde*) berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari gugatan Para Penggugat sendiri, dapat diketahui secara jelas **bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah identik dengan perkara yang telah diputus sebelumnya, baik mengenai status kepemilikan tanah, dalil penguasaan tanpa hak, maupun tuntutan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat,** dalam hukum acara perdata dikenal asas **Ne Bis In Idem, yang melarang suatu perkara yang telah diputus secara berkekuatan hukum tetap untuk diperiksa dan diadili kembali, sepanjang memenuhi unsur adanya kesamaan para pihak *(eadem personae*) adanya kesamaan objek sengketa (*eadem res*); dan adanya kesamaan dasar gugatan atau sebab hukum (*eadem causa petendi*),** dalam perkara a quo telah terpenuhi secara kumulatif seluruh unsur *Ne Bis In Idem*, karena Para Penggugat dan Para Tergugat adalah pihak yang sama atau setidak-tidaknya mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan hukum yang identik. **Objek sengketa berupa**

sebidang tanah di Desa Sei Riang, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, dengan batas-batas dan luas yang sama. Dalil gugatan dan petitum Para Penggugat bertumpu pada peristiwa hukum dan alasan hukum yang sama, **yaitu tuduhan penguasaan dan pendudukan tanah tanpa hak yang telah dinilai dan diputus sebelumnya**. Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konsisten dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa gugatan yang mengandung unsur *Ne Bis In Idem* harus dinyatakan tidak dapat diterima, antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung RI **Nomor 1149 K/Sip/1979**, yang menyatakan "***Suatu perkara yang telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan kembali dengan dalil dan objek yang sama, meskipun dikemas dalam bentuk gugatan yang berbeda."*** Putusan Mahkamah Agung RI **Nomor 647 K/Sip/1973**, yang pada pokoknya menegaskan bahwa: "***Perubahan redaksi gugatan tidak menghilangkan sifat Ne Bis In Idem apabila substansi sengketa dan dasar tuntutannya tetap sama."*** Putusan Mahkamah Agung RI **Nomor 217 K/Sip/1983**, yang menegaskan bahwa: ***"Hakim wajib menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila ternyata perkara tersebut telah pernah diputus dan berkekuatan hukum tetap."*** Menimbang, bahwa asas *Ne Bis In Idem* bertujuan untuk menjaga kepastian hukum, ketertiban peradilan, serta kewibawaan putusan pengadilan, sehingga apabila gugatan yang sama diperbolehkan untuk diajukan berulang kali, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan hak berperkara. Oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* jelas-jelas merupakan pengulangan perkara yang telah diputus secara *inkracht*, maka gugatan tersebut mengandung cacat formil yang bersifat

absolut, sehingga tidak layak untuk diperiksa lebih lanjut mengenai pokok perkaranya.----------

4. **EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL ------**

   Bahwa ternyata gugatan Para Penggugat tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur *(obscuur libel)*, hal ini terjadi karena dalam perkara yang diajukan kedudukan Para Penggugat bukanlah sebagai pemilik, selanjutnya tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan kepemilikan Para Tergugat yang akan Para Tergugat buktikan di agenda pembuktian. Kemudian dalam antara Posita dan Petitum Para Penggugat tidak jelas dan tidak mempunyai hubungan hukum satu sama lain dan saling bertentangan, karena tidak memberikan perincian secara mendetail kerugian materiil dan immateriil. Hal tersebut disebut sebagai inkonsistensi antara posita dan petitum. Adapun **Yurisprudensi MA No. 36 K/Sip/1973:** *"Gugatan yang obscuur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima."* **Sehingga kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur *(obscuur libel)*. ----------**

   -----Sehingga oleh karena gugatan Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum, Kurang Pihak, dan Obscuur Libel maka kami mohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-

DALAM POKOK PERKARA:----------

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat;----------
2. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi secara mutatis mutandis

dianggap termuat dan merupakan kesatuan yang terpisahkan dengan jawaban gugatan pokok perkara;

3. Bahwa dalam ***posita gugatan angka 1*** Para Penggugat mendalilkan bahwa memiliki hak penguasaan sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Pengakuan Hak atas nama TULIS SUPA yang dalam hal ini justru menunjukan bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak kepemilikan atas sebidang tanah dalam perkara *a quo* karena Para Penggugat mengakui keberadaan Para Tergugat dalam Perkara *a quo* memiliki hak untuk memelihara dan merawat tanah, Dalil tersebut ditolak seluruhnya.----------
--------Bahwa Surat Keterangan Pengakuan Hak bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak yang penuh dan sempurna atas tanah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, melainkan hanya bersifat keterangan administratif yang tidak memberikan jaminan kepastian hukum mengenai status hak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, tidak ada kepastian apakah tanah yang dimaksud telah dijaminkan, dialihkan, atau beralih kepada pihak lain sebelumnya. **Bahwa di samping itu, Para Penggugat sama sekali tidak pernah menyampaikan dasar peralihan hak secara sah dan formil kepada diri mereka, baik berupa Surat Keterangan Ahli Waris, Akta Jual Beli, Hibah, maupun bentuk peralihan hak lain yang sesuai dengan ketentuan hukum.** Dengan demikian, dalil Para Penggugat mengenai kepemilikan tanah a quo tidak memiliki dasar hukum yang kuat serta tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum;----
4. Bahwa Para Penggugat dalam ***Posita angka 2*** *"Bahwa Para Penggugat hanya diberikan hak untuk memelihara dan merawat tanah a quo."* Dalil ini justru memperlihatkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan

hukum (legal standing) untuk menggugat, karena mereka hanya pihak yang diberi hak untuk memelihara, bukan pemilik tanah dan kami tidak dijelaskan juga apakah itu diperoleh dari wasiat atau hibah atau waris dan lain sebagainya serta bisa jadi juga objek a quo sedang dalam sengketa dengan pihak lain karena dalam dalil Para Penggugat tidak ditemukan peralihan hak yang dapat dibenarkan secara hukum. Dalam Kententuan yang berlaku **Pasal 1865 KUHPerdata:** *"Barang siapa yang mengaku mempunyai hak, wajib membuktikan hak tersebut."* Serta menurut pendapat Ahli **Prof. Subekti** menegaskan: *"Hak mengajukan gugatan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan langsung sebagai pemilik hak, bukan oleh pihak yang hanya menguasai tanpa kepemilikan"*.----------

Selanjutnya *"Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan* ***intimidasi dan mengacungkan senjata tajam*** *kepada Para Penggugat, dengan tegas* ***Tergugat membantah*** *seluruhnya".* Dalil tersebut adalah **fitnah, tidak berdasar, tidak pernah terjadi**, serta tidak dapat dibuktikan secara hukum, tuduhan intimidasi dan pengacungan senjata tajam adalah tuduhan perbuatan pidana. Hukum acara perdata **tidak berwenang** mengadili tuduhan pidana. Apabila tuduhan itu benar adanya, mestinya Para Penggugat melaporkannya ke aparat penegak hukum (Polisi). Karena tidak ada laporan polisi ataupun putusan pidana yang membuktikan tuduhan tersebut, maka dalil intimidasi ini adalah **tidak relevan** dan tidak dapat dijadikan dasar gugatan perdata. Dalam hukum acara perdata berlaku asas *"actori incumbit probatio"* **(Pasal 1865 KUHPerdata, Pasal 163 HIR)**, yang *artinya barang siapa mendalilkan, wajib membuktikan*. Karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan alat bukti otentik *(misalnya*

laporan kepolisian, visum, saksi netral), maka dalil tersebut harus ditolak. Tuduhan intimidasi hanya dimasukkan untuk menggiring opini negatif dan sifatnya hanya asumsi terhadap Tergugat, padahal pokok perkara adalah sengketa tanah. Sehingga hal ini jelas merupakan dalil yang tidak relevan, obscuur, dan bertentangan dengan asas relevansi dalam gugatan perdata. Serta menurut pendapat Ahli **Prof. Subekti**, dalam hukum acara perdata, *hakim hanya menilai perbuatan yang terbukti secara sah dengan alat bukti* sesuai **Pasal 164 HIR/Pasal 1866 KUHPerdata**. *Tuduhan yang tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti harus diabaikan oleh hakim*. Munurut Ahli **Sudikno Mertokusumo**, *"Hakim tidak boleh mendasarkan putusan pada fakta yang tidak terbukti di persidangan."* Dalam **Putusan MA No. 457 K/Sip/1982**: *dalil gugatan yang tidak didukung bukti harus dikesampingkan*. Lanjut Dalam **Putusan MA No. 559 K/Sip/1973**: *penggugat harus membuktikan dalilnya; jika tidak, gugatan ditolak*. dan hal ini mengenai tuduhan intimidasi dan pengacungan senjata tajam oleh Tergugat adalah **tidak benar, fitnah, tidak relevan dengan sengketa tanah, dan tidak dapat dibuktikan**, sehingga **harus ditolak seluruhnya** dan menunjukan Para Penggugat tidak memiliki kewenangan dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;----------

5. Bahwa ***posita gugatan angka 5, 6, dan 7***, yang menyatakan "***Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menguasai dan menduduki sebagian lahan/tanah milik Para Penggugat tersebut dengan tanpa hak dan juga tanpa alas hak berupa surat-surat tanah yang sah menurut hukum"*** tidaklah berdasar karena nyatanya Para Tergugat secara fisik penguasaan dan legalitas memilki alas hak secara hukum, oleh karena

penguasaan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai oleh pihak Para Tergugat sejak lama dan Faktanya pihak Para Tergugat Yakni **Ahli Waris Dumeng Ng. Bahen (Alm)** hasil dari garapan sejak dulu dan juga membeli sebidang tanah tersebut di **Sei Riang Tahun 10 Mei 1996** dari **Ijam K. Suminto (Bp. Talaga) (Alm)** pernah menguasai tanah tersebut dan tindakan Para Tergugat yang telah membeli tanah tersebut merupakan tindakan yang sah karena pada dasarnya Para Tergugat telah membeli sebagian tanah tersebut dan memiliki hak atas bidang tanah tersebut Termuat dalam Surat Penjualan Tanah Antara **Dumeng Ng. Bahen (Alm)** Sebagai Pembeli Tanah Tersebut dari **Ijam K. Suminto (Bp. Talaga) (Alm)** Sebagai Penjual Tanah Tersebut. Dan saat Jual beli dilakukan dengan itikad baik dengan adanya tersebut sejak saat itu **Tergugat menguasai tanah secara nyata, terbuka, dan terus-menerus** tanpa gangguan sampai munculnya gugatan Para Penggugat. Tergugat adalah **pemilik sah** tanah sengketa yang terletak di **Desa Sei Riang, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas**, dengan ukuran:----------

- **Panjang** : ± 238 meter----------
- **Lebar** : ± 165 meter----------
- **Total Luas** : ± 39.270 m² (3 hektar).----------

Dengan batas-batas sebagal berikut:----------

Disebelah Utara berbatas dengan : Tulis Supa.----------

Disebelah Timur berbatas dengan : Mahis Apal.----------

Disebelah Selatan berbatas dengan : Kali Kahayan. dan Hamjah--------

Disebelah Barat berbatas dengan : Anggon.----------

Selanjutnya adapun di sebelah selatan dari letak Tanah milik **Tulis Supa (Alm)**, Saat ini berbatasan dengan tanah milik **Dumeng Ng. Bahen (Alm)** dan anak-anaknya sebagai ahli waris yang diperoleh dari garapan orang tua yaitu **Dumeng Ng. Bahen (Alm)** dan didapat dari hasil pembelian dari **Ijam K. Suminto (Bp. Talaga) (Alm).**----------

Dengan Ukuran :----------

- Panjang : 2500 Meter dari Pinggiran Sei Kahayan menuju daratan dari timur ke barat.----------
- Lebar : 500 Meter menyisir sei kahayan kearah hilir muara sei hojon yang masuk ke sei bahoi berbatasan langsung dengan wilayah desa Tanjung Untung.----------

Selanjutnya adapun surat pernyataan **Honen Anggon** dan **Dumeng Ng. Bahen (Alm)** surat tersebut berbunyi dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Saya **(Honen Anggon)** Telah menukarkan Tanah saya kepada **Dumeng Ng. Bahen (Alm),** yang terletak didaerah sungai busung sebelah kiri mudik sungai kahayan wilayah administrasi desa sei riang. Demikian surat pernyataan tersebut oleh **Honen Anggon** dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab di buat di sei riang pada tanggal 10 maret 2010 yang membuat pernyataan tersebut **Honen Anggon.**----------

Berdasarkan kentuan **Pasal 1457 KUHPerdata** *menegaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan*. Sejak adanya jual beli, lahirlah **hak dan kewajiban hukum**. Sehingga, penguasaan tanah oleh Tergugat sejak tahun 1996 merupakan **penguasaan sah** dan dilindungi oleh hukum, bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat.---

----Bahwa dalil Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah tersebut berdasarkan surat keterangan riwayat tanah (SKT/SKGR atau sejenisnya), adalah **tidak benar** dan **ditolak**. Menurut doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung, **surat keterangan tanah tingkat desa (sporadik, SKT, SKGR, SKPT, dll.) bukan bukti hak yang kuat**, melainkan hanya **permulaan pembuktian**. Adapun (Lihat Putusan MA No. 2595 K/Pdt/2018 dan Putusan MA No. 1606 K/Pdt/2022). **Putusan MA No. 2595 K/Pdt/2018-***SKT tidak dapat dijadikan bukti hak kepemilikan*. **Putusan MA No. 1606 K/Pdt/2022-***SKT hanya berfungsi administratif, bukan bukti hak*. Para Penggugat harus membuktikan adanya ***chain of title*** (riwayat hak yang jelas dan lengkap), bukan hanya dengan selembar surat desa yang terbit belakangan. Sebaliknya, **riwayat kepemilikan tanah *(history of title)*** jelas pada pihak Para Tergugat:----------

- Sebelum 1996 tanah dikuasai oleh **I.K. Semito** secara sah.;----------
- **Sejak tahun 1996**, kepemilikan tanah beralih kepada Tergugat **Lasri Bobi** selaku **ahli waris langsung** dari Dumeng Ng. Bahen, dengan penguasaan yang nyata, terbuka, damai, dan terus-menerus hingga saat ini.----------
- Sejak tahun 1996 sampai sekarang, tanah dikuasai **secara fisik dan nyata** oleh Tergugat.----------
- Melalui Proses yang panjang dari Para Tergugat. Sehingga terbitlah **Surat Keterangan Tanah (SKT)** Para Tergugat **yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sei Riang**, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Dengan hal itu, (riwayat hak yang jelas dan lengkap) atau *Chain Of Title*----------

lebih kuat berada pada Para Tergugat, bukan pada Para Penggugat.----------

--------Bahwa dalil dari Para Penggugat, Para Tergugat melakukan

penguasaan secara melawan hukum, **tidak beralasan hukum** dan **ditolak seluruhnya**. **Penguasaan Tergugat adalah sah**, sebab didasarkan pada perbuatan hukum jual beli dengan I.K.Semito sejak tahun 1996, bukan penguasaan liar. Menurut **Pasal 1865 KUHPerdata jo. Pasal 163 HIR**, *beban pembuktian ada pada pihak yang mendalilkan. Karena Para Penggugat menuduh penguasaan melawan hukum, maka merekalah yang wajib membuktikan dalil itu. Tanpa bukti otentik berupa akta jual beli yang lebih kuat atau sertipikat, tuduhan mereka* ***harus dikesampingkan***. Adapun dari **Yurisprudensi konsisten** *menegaskan bahwa pihak yang tidak memiliki alat bukti hak yang sah tidak bisa menuduh pihak lain melakukan penguasaan melawan hukum.* **(MA No. 2686 K/Pdt/2019)**.----------

-------Bahwa dalil Para Penggugat, yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan intimidasi dan ancaman, termasuk mengacungkan senjata tajam, dengan tegas dibantah karena tidak pernah dilakukan oleh Tergugat. Tuduhan tersebut adalah tuduhan yang bersifat **pidana**, bukan objek perkara perdata. Apabila tuduhan itu benar, semestinya dilaporkan kepada pihak kepolisian. Namun, faktanya tidak ada laporan pidana ataupun bukti otentik, Tuduhan tersebut tidak pernah terjadi dan merupakan fitnah semata. Dalil ini tidak relevan dengan sengketa tanah dan dimaksudkan hanya untuk **membentuk opini negatif** terhadap Tergugat dengan Berdalil intimidasi tidak relevan dengan perkara **sengketa tanah** dan hanya mengaburkan pokok perkara. Menurut asas **actori incumbit probation (Pasal 1865 KUHPerdata)**, *Para Penggugat harus membuktikan dalilnya. Karena tidak ada bukti yang sah, maka dalil intimidasi harus dikesampingkan.* Adapun menurut Pendapat Ahli **Prof. Sudikno**

Mertokusumo *menegaskan bahwa hakim hanya dapat mendasarkan putusan pada fakta yang terbukti di persidangan. Tuduhan tanpa bukti harus diabaikan*. Adapun **Yurisprudensi: MA No. 559 K/Sip/1973**-*dalil gugatan yang tidak terbukti harus ditolak*; **MA No. 457 K/Sip/1982**-*tuduhan yang tidak didukung bukti tidak dapat dijadikan dasar putusan*.----

6. Bahwa dalam ***posita gugatan angka 8 dan 9*** dalil Para Penggugat tidaklah berdasar, karena Para Penggugat sendiri lah yang menyatakan bahwa Tergugat memelihara dan merawat tanah tersebut dalam posita gugatan angka 2, hal ini menunjukan ketidak konsistenan Para Penggugat dalam gugatannya yang justru pada posita gugatan angka 4 dan 5 tersebut mendalilkan bahwa Para Penggugat mengalami kerugian Materill dan Imaterill karena tidak bisa mengelola dan menggarap tanah tersebut. Artinya, Para Penggugat mengakui secara implisit bahwa tanah memang berada dalam penguasaan Tergugat. Jika tanah sejak lama dipelihara oleh Tergugat, bagaimana mungkin Para Penggugat mengalami kerugian karena ***"tidak bisa menggarap"?*** Dengan demikian, dalil kerugian hanyalah **dalih yang tidak berdasar** dan harus ditolak. **Penguasaan tanah oleh Tergugat adalah sah**, dilakukan sejak **tahun 1996** berdasarkan jual beli dengan almarhum I.K. Semito, yang kemudian dilanjutkan dengan penguasaan.
7. secara **terbuka, terus-menerus, damai, tanpa gangguan, membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun, serta diakui dan didukung oleh saksi batas** yang mengetahui kepemilikan Tergugat. Para Penggugat **tidak memiliki bukti hak yang kuat**. Surat Keterangan Desa (SKT/SKGR/Sporadik) yang mereka ajukan hanyalah bukti administrasi tingkat desa, bukan bukti hak milik yang sah. Hal ini sejalan dengan

Yurisprudensi MA No. 1606 K/Pdt/2022 dan **MA No. 2595 K/Pdt/2018** yang menegaskan SKT bukan bukti hak konklusif. Adapun Unsur **perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata **tidak terpenuhi,** karena Tergugat menguasai tanah berdasarkan **alas hak yang sah dan dengan itikad baik**, sehingga tidak ada hak Penggugat yang dilanggar. Sebab Tergugat tidak melanggar hak Penggugat, bahkan Penggugat tidak memiliki hak apapun atas tanah tersebut. Mengenai dalil kerugian materiil dan immateriil tidak dapat dikabulkan, karena **tidak ada hubungan kausal** antara tindakan Tergugat dengan kerugian Penggugat.;----------

8. Bahwa berdasarkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat telah jelas bahwa gugatan Penggugat **Tidak Memiliki Kedudukan Hukum, Kurang Pihak, Obscuur Libel dan merupakan rencana jahat dari Penggugat untuk merebut tanah yang menjadi hak dari Tergugat**, maka dari itu kami mohon Majelis Hakim untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntvankelijkeVerklaard)*;----------

9. Bahwa dalil provisi *"Para Penggugat yang memohon agar Tergugat menghentikan segala aktivitas di atas tanah obyek sengketa"* **adalah prematur dan tidak berdasar hukum, sebab provisi hanya dapat**--------**dikabulkan apabila bersifat mendesak *(uitvoerbaar bij voorraad)* dan apabila antara para pihak terdapat keadaan yang sangat mendesak untuk segera diberikan perlindungan hukum sementara sebelum pokok perkara diputus.** Bahwa syarat utama dikabulkannya provisi sebagaimana praktik hukum acara perdata adalah:----------

A. Permintaan tersebut bersifat sementara;----------

B. Tidak menyentuh pokok perkara;----------

C. Hanya dapat dilakukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar;------

-----Bahwa sementara, provisi yang diajukan Para Penggugat justru menyentuh langsung pokok perkara, yaitu mengenai hak penguasaan tanah. Dengan demikian, provisi tersebut tidak memenuhi syarat hukum dan tidak beralasan menurut hukum----------

-----Bahwa tanah yang dimaksud saat ini dalam penguasaan sah Para Tergugat, dengan alas hak yang sah menurut hukum. **Oleh karena itu, memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan kegiatan di atas tanah sama saja dengan mengambil alih pokok sengketa sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), yang jelas bertentangan dengan asas praduga sah *(vermoeden van rechtmatigheid)*.** Asas ini diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**.** Bahwa provisi sebagaimana dimohon Para Penggugat juga bertentangan dengan *asas audi et alteram partem* (kedua belah pihak harus didengar), karena pada dasarnya perkara ini masih dalam proses pembuktian. **Jika provisi dikabulkan, maka Tergugat dirugikan secara sepihak padahal perkara belum diputus**. Bahwa Mahkamah Agung dalam berbagai putusan juga----------menegaskan provisi tidak boleh menyentuh pokok sengketa. Misalnya dalam Putusan MA No. 1000 K/Sip/1971: provisi hanya dapat dikabulkan bila tidak masuk pada pokok perkara. Dan Putusan MA No. 127 K/Sip/1976: provisi tidak boleh merugikan salah satu pihak secara sepihak sebelum ada pembuktian. Artinya berdasarkan uraian di atas, maka dalil provisi Para Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak atau setidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima, karena menyentuh pokok perkara, tidak memenuhi syarat provisi menurut hukum acara perdata dan yurisprudensi, serta bertentangan dengan asas praduga sah dan asas keadilan bagi kedua pihak;----------

DALAM REKONVENSI----------

1. Bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;----------
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi;----------
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dan membantah semua dalil gugatan yang disampaikan oleh Para Tergugat Rekonvensi didalam gugatan Konvensi;----------
4. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi menguasai dan mengelola tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dikarenakan sebagian tanah terjadinya Jual Beli antara Dumen NG. Bahen terdapat pihak lain yaitu I.K Semito **(yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo)**----------
5. Bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonvensi digugat dan merasa sangat terganggu dalam aktivitas kesehariannya dilingkungan masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian Materiil dan Immateril secara nyata, tidak nyaman dalam melakukan setiap aktivitas ataupun bekerja, karena waktu untuk beraktivitas dan bekerja tersita dengan adanya Gugatan ini, sehingga merugikan Para Penggugat Rekonvensi, untuk itu Para Penggugat Rekonvensi menuntut agar kerugian yang selama ini dirasakan oleh Para

Penggugat Rekonvensi agar dapat dipulihkan kembali dengan disertai rehabilitas nama baik dan martabat seperti keadaan semula;----------

6. Bahwa oleh karena adanya Gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi dengan cara yang sewenang-wenang serta alasan yang di cari-cari dan seolah-olah Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum padahal sudah sangat gamblang Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam Konvensi. Sehingga tujuan diajukannya gugatan rekonvensi ini untuk meminta ganti rugi Materiil dan immateriil. Karena rasa tidak aman, tidak nyaman yang terus membayangi, serta mendapatkan celaan dari lingkungan masyarakat, beban moral kepada keluarga, merasa kehilangan kepercayaan diri, martabat, harga diri, dan tidak bisa memanfaatkan tanah Para Penggugat Rekonvensi. Oleh sebab itu Para Penggugat Rekonvensi merinci kerugian Materiil dan Immateriil yakni sebagai berikut:----------

   - Rincian Kerugian Materiil :----------

     Bahwa dalam hal ini Para Penggugat Rekonvensi dirugikan secara Materill karena telah **Biaya pemeliharaan dan perawatan tanah** sejak tanah dikuasai oleh ahli waris Dumeng Ng. Bahen sampai sekarang;----

     Biaya pengelolaan dan pengamanan tanah yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha;----------

     Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang setiap tahun dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai bentuk kewajiban hukum;----------

     Kerugian akibat terhambatnya pemanfaatan tanah untuk usaha produktif dan perkebunan, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi nyata.----------

Dengan demikian, total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah yang layak dan patut ditetapkan oleh Majelis Hakim menurut asas kepatutan dan keadilan.----------

- Rincian Kerugian Immateriil :----------

Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang menyebabkan Para Penggugat Rekonvensi menyebabkan Penggugat Rekonvensi mengalami rasa gelisah, takut, dan kecurigaan yang berlebihan saat melakukan Jual Beli yang bernilai besar dan gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi menyebabkan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat beraktivitas seperti biasanya karena rasa tidak aman, tidak nyaman yang terus membayangi, serta mendapatkan celaan dari lingkungan masyarakat, beban moral kepada keluarga, merasa kehilangan kepercayaan diri, martabat, dan harga diri. Selanjutnya meskipun kerugian Imaterill yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi tidaklah dapat digantikan oleh apapun, namun dalam hal ini demi mempermudah penyelesaian perkara, Para Penggugat Rekonvensi mengajukan pembayaran uang ganti kerugian Immateril sebesar Rp.800.000.0000,- (*Delapan Ratus juta Rupiah*)----------

7. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 132 huruf a HIR** yakni menegaskan, *pertama* Para Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonvensi, dan *kedua* Tidak diisyaratkan antara keduanya harus mempunyai hubungan erat atau koneksitas yang substansial;----------
8. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 132 huruf b HIR** yakni *mengatur bahwa waktu pengajuan gugatan rekonvensi wajib dilakukan bersama-sama dengan pengajuan jawaban*. Oleh karena gugatan rekonvensi yang

diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi ini diajukan bersamaan dengan jawaban maka secara yuridis gugatan rekonvensi ini dapat diterima dan terpenuhi secara formil;

9. Bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi ini telah mempunyai dasar hukum yang sangat beralasan dan diperbolehkan menurut hukum, yang karenanya wajar bila tuntutan ganti rugi yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan sebagaimana tersebut diatas dikabulkan seluruhnya;----------

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Para Tergugat dalam Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi diatas, bersama ini Kami mohon kepada Ketua/Majelis Pengadilan Negeri Kuala Kurun, sudilah kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:----------

DALAM PROVISI----------

1. Menyatakan provisi tidak beralasan menurut hukum;----------
2. Menolak provisi untuk seluruhnya;----------

DALAM KONVENSI----------

DALAM EKSEPSI:----------

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;----------
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima *(Niet Onvankelijk Verklaard):*----------

DALAM POKOK PERKARA:----------

1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;----------

2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;----------
3. Menyatakan Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;---
4. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki hak kepemilikan dan hak penguasaan atas tanah yang menjadi objek sengketa a quo;----------
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;----------

DALAM REKONVENSI:----------

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;----------
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian secara Materiil dan immateriil dengan total keduanya sejumlah Rp. 905.000.000,- *(Sembilan Ratus Juta Rupiah)* yang dibayarkan seketika dan sekaligus;----
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;----------
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;----------

---Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya ***(ex aequo et bono).***---------

-Demikian Eksepsi, Jawaban disertai Gugatan Rekonvensi ini kami sampaikan,

atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.----------

Hormat Kami

Kuasa Hukum

Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi

ADV. JEFFRIKO SERAN, S.H., M.H.

ADV. KAUTSAR MAYDA JOVIALY, S.H. M.H

ADV. ROTAMA, S.H

ADV. JORDHY RIZALDO, S.H.